

0004557-13.2018.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... houve desclassificação para o tráfico qualificado (artigo 33, caput, c/c 40, inciso, III da Lei 11.343/06), porque, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 09h15minutos, na Rua José Marques Prata, n. 94, Várzea do Palácio, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, para consumo de terceiros, 1 invólucro plástico contendo 1,17 gramas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004557-13.2018.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004557-13.2018.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 27/2018 - 4º Distrito Policial de Guarulhos, 718/2018 - 4º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARINA APARECIDA DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

MARINA APARECIDA DA CUNHA foi denunciada a princípio por porte de droga para consumo próprio, no Juizado de Pequenas Causas, após a colheita de provas, houve desclassificação para o tráfico qualificado (artigo 33, caput, c/c 40, inciso, III da Lei 11.343/06), porque, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 09h15minutos, na Rua José Marques Prata, n. 94, Várzea do Palácio, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, para consumo de terceiros, 1 invólucro plástico contendo 1,17 gramas de maconha.

Recebido o aditamento, a ré foi citada/notificada, após o devido processo legal, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, a ré foi interrogada. O MP pugnou pela procedência da ação, fixação da pena acima do mínimo legal, fixação do regime semiaberto, poderá apelar em liberdade, vedada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A Defesa requereu a absolvição,

subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o direito de apelar em liberdade (fls. 214/217).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Há dúvidas no juízo se a ré trazia consigo um maço de cigarro de maconha com o propósito de traficar ou se para consumo próprio.

Insofismavelmente, a ré ostenta maus antecedentes por tráfico, porém, no vertente caso paira dúvida se o cigarro de maconha que ela tinha guardado na borda de pizza era para dividir com o companheiro ou para ela própria usar durante a visita íntima para o convivente, preso.

O cigarro de maconha pesava 1,17g (um grama e dezessete decigramas), que corresponde a média aproximada de um cigarro de maconha.

A ré, todas as vezes em que foi ouvida sobre os fatos afirmou que iria usar a droga na visita íntima. É possível que fosse dividir com o companheiro, mas também é possível que não, assim, na dúvida impõe-se a desclassificação.

É certo que o juízo do Juizado, entendeu por bem desclassificar o porte para consumo para o tráfico e remeteu os autos a este juízo, mas esta decisão não vincula este juízo no julgamento do mérito da lide.

Dessarte, com fulcro no livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP, artigo 93, inciso IX da CF), havendo dúvida neste juízo, impo-se a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

DA PRESCRIÇÃO

Por conseguinte, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva com fulcro no artigo 30, da Lei 11.343/06, uma vez que o recebimento do aditamento da denúncia válido ocorreu no dia 15/03/2022 (fls. 212/213) e o marco interruptivo anterior da prescrição foi o recebimento da denúncia QUE ocorreu no dia 07/02/2019 (fls. 107), portanto, operou-se a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, DESCLASSIFICO A CONDUTA de MARINA APARECIDA DA CUNHA da infração ao artigo 33, caput c.C 40, inciso III da Lei 11.343/06 para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 e de ofício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARINA APARECIDA DA CUNHA com fulcro no artigo 30 da Lei 11.343/06 c.C artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Determino a destruição da droga.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA